



Nr. 60 Kabinettsitzung vom 22. April 1920, 16.30 Uhr im Reichstag

R 43 I/1355 , S. 621-624

Anwesend: Müller, Wirth, Blunck, Schlicke, Bauer, Giesberts, Bell, Hermes, David; PrMinPräs. Braun, PrIM Severing; UStS Albert, Göhre, Müller; General[major] v. Seeckt, v. Oldershausen; MinDir. Meissner, Rauscher; Oberstleutnant Hasse; Major v. Gilsa; GehR Waldeck; Protokoll: MinR Brecht, Wever.

Beginn: 16:30

Ort: Reichstag

[Tagesordnung]

1. Entwurf einer Verordnung über die Entschädigung der Arbeitnehmer für Verluste an Arbeitseinkommen aus Anlaß des Generalstreiks. [...]
2. Entwurf einer Verordnung, betreffend Änderung der Verordnung gegen Wucher bei Vermittlung von Mieträumen vom 31. Juli 1919. [...]
3. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Betriebsrätegesetzes vom 4. Februar 1920. [...]
4. Entwurf einer Verordnung, betreffend die Regelung des Verfahrens zur Festsetzung der Entschädigungen für die auf Grund der Art. 169, 192 und 202 des Friedensvertrags zu enteignenden Gegenstände pp. [...]
5. Entwurf einer Verordnung über die Regelung der Teerwirtschaft. [...]
6. Entwurf einer Verordnung über die zeitweilige Befreiung von der Verpflichtung zur Konkursanmeldung bei Überschuldung. [...]
7. Personalien. [...]
8. Lage in Pommern. Unterbringung der Sicherheitspolizei.
9. Auflösung der Abwicklungsstellen. [...]
10. Frage, betreffend das Bielefelder Abkommen.

1. Entwurf einer Verordnung über die Entschädigung der Arbeitnehmer für Verluste an Arbeits-einkommen aus Anlaß des Generalstreiks. [...]^{1a}

2. Entwurf einer Verordnung, betreffend Änderung der Verordnung gegen Wucher bei Vermittlung von Mieträumen vom 31. Juli 1919. [...]

3. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Betriebsrätegesetzes vom 4. Februar 1920. [...]

4. Entwurf einer Verordnung, betreffend die Regelung des Verfahrens zur Festsetzung der Entschädigungen für die auf Grund der Art. 169, 192 und 202 des Friedensvertrags zu enteignenden Gegenstände pp. [...]

5. Entwurf einer Verordnung über die Regelung der Teerwirtschaft. [...]

6. Entwurf einer Verordnung über die zeitweilige Befreiung von der Verpflichtung zur Konkursanmeldung bei Überschuldung. [...]

7. Personalien. [...]

8. Lage in Pommern¹. Unterbringung der Sicherheitspolizei.

General von Oldershausen berichtete über seine Eindrücke in Pommern und teilte mit, daß die hierher gelangten Nachrichten erheblich übertrieben seien². Der *Preuß. Minister des Innern* gab gleichfalls zu, daß viele Nachrichten übertrieben seien, empfahl aber doch, die Angelegenheit nicht

^{1a} S. Dok. Nr. 81, P. 4.

¹ Am 15.4.20 hatte Hauptmann v. Fumetti im Bericht über die militärische Lage mitgeteilt, das Wehrkreiskommando 2 habe Nachrichten über einen bevorstehenden Rechtsputsch dementiert. „General von Oldershausen ist zur Klärung der Lage nach Pommern gefahren.“ (R 43 I/2728, Bl. 134). Der StKom. für öffentl. Ordnung hatte am 20.4.20 berichtet, die Zahl der Baltikumtruppen auf dem Dänholm (bei Rügen) betrage wieder 3000 Mann. In dieser Zusammenziehung der Baltikumer hatte der StKom. eine Gefahr und einen „Beweis dafür“ erblickt, „daß tatsächlich Putschorganisationen der früheren Baltikumtruppen bestehen“ (R 43 I/2710, Bl. 107).

² Im Gegensatz hierzu steht eine vertrauliche Meldung des Stettiner Polizeipräsidiiums an die Nachrichtenabteilung des AA, die UStS Albert am 21.4.20 übermittelt worden war: „Die Untersuchungen über die Putschgefahren in Pommern waren vollständig wertlos und zwar deswegen, weil die Kommission sich in der Hauptsache von Abteilungen des reaktionären Land- und Bürgerbundes und von dem Wehrkreiskommando 2 in Stettin informieren ließ. In dem Wehrkreiskommando 2 sitzt nicht ein Offizier, der als zuverlässig gelten kann. Der PolizeiPräs. hat festgestellt, daß das Wehrkreiskommando 2 ihm etwas objektiv Unrichtiges berichtet hat. Es hat seiner Zeit erklärt, daß Baltikumverbände sich nicht in der Provinz befänden, daß es aber nicht garantieren könne, daß unter den Zeitfreiwilligen einige Baltikumer wären. Durch Verhandlungen mit Unteroffizieren, die Baltikumformationen angehört haben, stellte der PolizeiPräs. folgendes fest: Formell würden zwar die einzelnen Baltikumformationen aufgelöst und würden ihnen auch zum Teil die Waffen abgenommen, aber die Leute brechen dann in den Depots ein, holen sich die Waffen heraus. Aber selbst dies haben sie nicht nötig, da sie außer den Waffen, die sie abgegeben haben, noch reichlich Waffen zur Verfügung haben. Die Mannschaften, Unteroffiziere und Offiziere der aufgelösten Abteilungen werden dann in Dänholm und Krekow uniformiert, mit neuer Kleidung und, soweit es erforderlich ist, mit neuen Waffen versehen. Die Bataillone stehen unter Führern, die vollständig regierungsfeindlich sind, und die sich der Regierung Kapps seiner Zeit zur Verfügung gestellt haben. Außerdem sind Teile der Eisernen Division aus dem Munsterlager nach Pommern gekommen, und sie treten dort in geschlossenen Formationen auf, werden zum Teil auf die Güter in Form von Arbeitsgemeinschaften gebracht. Festgestellt sind bisher vier Abteilungen in Stärke von ca. 500 Mann, im ganzen also ungefähr 2000 Mann. Es wird aber die Zahl der in Pommern vorhandenen Baltikumer auf etwa 4000 Mann geschätzt. Der PolizeiPräs. beabsichtigt, in Greifswald die Corpshäuser einer gründlichen Untersuchung zu unterziehen.“ (R 43 I/2710, Bl. 110 f.). Im gleichen Sinn hatte die DAZ am 21. 4. (Nr. 185) berichtet unter der Überschrift „Ernste Lage in Pommern“.

aus dem Auge zu verlieren³. Insbesondere würde es zweckmäßig sein, in Stettin, Stralsund und Greifswald eine größere Anzahl von Sicherheitspolizei zusammenzuziehen und dort für die Sicherheitspolizei genügend Unterkunftsräume zu schaffen. Der *Preuß. Ministerpräsident* schloß sich diesem Wunsche an und betonte gleichzeitig, daß es dringend notwendig sei, die Sicherheitspolizei allgemein besser unterzubringen. Die Leute der Reichswehr seien erheblich besser untergebracht als die der Sicherheitspolizei; dies sei ein unerträglicher Zustand, dem sofort abgeholfen werden müsse⁴. Der *Reichskanzler* stellte fest, daß eine Aussprache über die ganze Frage bezüglich der Sicherheitspolizei notwendig sei, an der die Preußische Regierung, das Reichswehrministerium, das Reichsministerium des Innern, das Reichsschatzministerium und die Reichskanzlei beteiligt werden müßten. Wegen der Unterbringung der Sicherheitspolizei, insbesondere in den drei genannten pommerschen Orten würde zweckmäßig eine besondere Besprechung anzuberaumen sein, um das ganze Material zu erörtern. *General von Seeckt* war der Auffassung, daß man weiter kommen würde, wenn man gemischte Kommissionen nach den fraglichen Orten entsenden würde. Was die Sicherheitspolizei anlange, so seien die Kasernen zum größten Teil der Sicherheitspolizei zur Verfügung gestellt. Vielfach seien Kasernen etwas voreilig an die Stadt zur Bekämpfung der Wohnungsnot abgegeben worden, auch nähmen die Abwicklungsämter eine große Zahl in Anspruch⁵.

9. Auflösung der Abwicklungsstellen. [...]

10. Frage, betreffend das Bielefelder Abkommen.

Vom *Reichswehrminister* wurde mitgeteilt, daß wegen der Tragweite der Bestimmungen des Bielefelder Abkommens namentlich in der Amnestiefraße erhebliche Unklarheit bestände. Nach eingehender Erörterung wurde beschlossen, von einem besonderen Amnestiegesetz mit Rücksicht auf die ausreichenden allgemeinen Rechtsgrundsätze abzusehen⁶. Ferner wurde beschlossen, auf Vorschlag

³ Die Notwendigkeit solcher weiteren Kontrolle wird bestätigt durch eine Meldung des PolizeiPräs. von Stettin an den StKom. für öffentliche Ordnung am 29.4.20: „Auf Rügen ist gestern ein beträchtliches Waffendepot ausgehoben worden. Es konnten ca. 1000 Karabiner, 120 Maschinengewehre, eine Anzahl von Armeepistolen und anderes Material beschlagnahmt werden. Der Führer des dortigen Landschutzes, dem aus beschlagnahmten Akten nachgewiesen werden konnte, daß er nicht nur die genannten Waffen, sondern auch Bekleidungsstücke zu verschieben versucht hat, wurde verhaftet. Der Landschutz ist aufgelöst worden und wird, soweit er zuverlässig ist, von der Stettiner Sicherheitswehr übernommen werden“ (R 43 I/2710, Bl. 114). *General von Oldershausen* unternahm eine zweite Reise durch Pommern vom 26. bis 28.4.20. Zu seinem Bericht (R 43 I/2710, Bl. 120-122) bemerkte der RWeM am 5.5.20: „Seiner festen Überzeugung nach ist die Gefahr eines neuen Rechtsputsches ganz gering im Vergleich zu der durch die kommunistischen Umtriebe drohende Auflösung jeder Staatsautorität und des gesamten Wirtschaftslebens“ (R 43 I/2710, Bl. 123). Demgegenüber stellten der PrLandwM (MinPräs. Braun) und der RegPräs. von Stralsund Haußmann fest, daß Oldershausens Bericht einseitig durch die Aussagen und Meinung des pommerschen Landbundes bestimmt worden sei (31.5.20; 17.6.20; R 43 I/2710, Bl. 169, 172-175).

⁴ Über die Unterbringung der Sipo waren bereits am 5. 12. und 23.12.19 sowie am 3.3.20 Besprechungen im RIMin. und im RSchMin. geführt worden; dabei hatte eine besondere Rolle gespielt, daß die Sipo den Landesregierungen unterstand (R 43 I/2691, Bl. 96-100, 146f, 150-153). Am 17.4.20 hatte dann der PrIM gegenüber dem RIM die Teilnahme an weiteren Besprechungen abgelehnt, da seine bisherigen Bemühungen um ordentliche Unterkunft für die Sipo am Widerstand im RWeMin. gescheitert seien. „Nur ganz durchgreifende Maßnahmen, die sofort ausgeführt werden müssen, können die zum Teil ‚unwürdigen‘ Unterbringungsverhältnisse der Beamten der Sicherheitspolizei in Preußen ändern.“ Diese Anordnungen müßten von den Ressortchefs selbst getroffen werden (R 43 I/2691, Bl. 174). Auf ähnliche Schwierigkeit war auch die badische Sipo gestoßen (BadIM Remmele an den RK, 24.3.20; R 43 I/2691, Bl. 167).

⁵ Zur weiteren Behandlung dieser Angelegenheit s. Dok. Nr. 117, P. 2.

⁶ Vgl. hierzu Dok. Nr. 45. Im Anschluß an diese Kabinettsitzung wurde WTB die folgende Bekanntmachung von der Rkei zugeleitet: „Über die Frage der Strafbarkeit der zur Abwehr des Kapp-Lüttwitz-Putsches vorgenommenen Handlungen hat sich der RJM am 15. 4. d. J. im RT eingehend geäußert. Er hat insbesondere ausgeführt, daß nach allgemeinen Grundsätzen eine Strafverfolgung aller derjenigen nicht in Betracht komme, die in der Abwehr des verbrecherischen Kapp-Putsches ihrer besten Überzeugung nach ihre Pflicht dem Volke gegenüber und zur Verteidigung der Verfassung zu tun glaubten. Selbst wenn man den objektiven Tatbestand einer strafbaren Handlung feststellen könnte, werde bei verständiger Prüfung in der Regel anzunehmen sein, daß der subjektive Tatbestand, d. h. das Bewußtsein von der Rechtswidrigkeit des Verhaltens keinesfalls vorliege“ (R 43 I/2717, Bl. 144). Am 26. 4. wurde vom RK und vom RWeM die folgende Bekanntmachung über WTB (Nr. 731) mitgeteilt: „Um bestehenden

des Preuß. Ministers des Innern Preußen zu ersuchen, einen besonderen Staatsanwalt nach dem Ruhrgebiet zu entsenden, der dort die Staatsanwaltschaften entsprechend instruieren solle. Min.Präsident Braun übernahm es, das Erforderliche sofort zu veranlassen⁷. Die von anderer Seite angeregte Hinausschiebung der Frist zur Waffenabgabe wurde nicht für zweckmäßig erachtet.

irrtümlichen Ansichten entgegenzutreten, läßt die RReg. im Ruhrgebiet folgendes bekanntgeben: 1) Entsprechend den Bestimmungen des Bielefelder Abkommens hat der RJM erklärt, daß eine Strafverfolgung aller derjenigen nicht erfolgen soll, die in der Abwehr des verbrecherischen Kapp-Putsches ihrer besten Überzeugung nach ihre Pflicht dem Volke gegenüber und zur Verteidigung der Verfassung zu tun glaubten. Eines besonderen Amnestiegesetzes bedarf es hierzu nach den allgemeinen Grundsätzen des Strafrechts nicht. Die Staatsanwaltschaft und Militärbehörden haben dementsprechende Anweisung erhalten. Ein besonderer Staatsanwalt soll mit der Beobachtung dieser Grundsätze beauftragt werden. 2) Eine Amnestie, die über diese Grundsätze und die Bestimmungen des Bielefelder Abkommens hinausgeht, kann den gesetzgebenden Körperschaften von der RReg. nicht vorgeschlagen werden. Insbesondere kann allen denen, die auch jetzt noch die Waffen nicht freiwillig herausgaben, keinerlei Begnadigung in Aussicht gestellt werden. 3) Die Ansicht, daß infolge der Aufhebung der Standgerichte nunmehr Todesurteile nicht mehr gefällt werden können, ist irrig. Die Todesstrafe kann auch weiterhin durch die ordentlichen Gerichte und die außerordentlichen Kriegsgerichte verhängt werden, soweit sie nach den geltenden Strafbestimmungen angedroht ist. – Die außerordentlichen Kriegsgerichte sind mit Richtern besetzt, die dem Richterstande angehören. Sie entscheiden in beschleunigten Verfahren. – Soweit Todesurteile bereits ausgesprochen, aber noch nicht vollstreckt sind, wird in jedem einzelnen Fall nachgeprüft werden, ob eine Begnadigung stattfindet oder nicht“ (R 43 I/2717, Bl. 143). Aus einem Schreiben MinR Brechts an den RJM vom 6.5.20 geht hervor, daß diese Grundsätze „bei richtiger Auslegung“ das gleiche Ergebnis haben würden, wie das Bielefelder Abkommen, im Gegensatz zu diesem jedoch zeitlich nicht beschränkt seien. „Der besonders eingesetzte Staatsanwalt sollte auch [...] dafür sorgen, daß die Strafverfolgungen auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt würden und daß gegebenenfalls auch die außerordentlichen Kriegsgerichte durch die Anklagevertreter im Einzelfalle auf die Beachtung der zur Freisprechung führenden allgemeinen Grundsätze in geeigneter Weise hingewiesen würden“ (R 43 I/2717, Bl. 142).

⁷ Der Beschluß, einen Staatsanwalt zu entsenden, habe sich nicht durchführen lassen, teilte MinR Brecht dem RJM am 6. 5. mit, „weil die gerichtliche Verfolgung der in Frage kommenden Handlungen im wesentlichen zur Zuständigkeit der außerordentlichen Kriegsgerichte gehört, die vom Inhaber der vollziehenden Gewalt eingesetzt werden. Nach der neuen VO, durch die im Ruhrgebiet die vollziehende Gewalt auf den zivilen RegKom. übergeht, würde dieser die zuständige Stelle sein, um einen besonderen Staatsanwalt mit den oben geschilderten Aufgaben [s. Anm. 6] einzusetzen, da er auch zur Einsetzung der Anklagevertreter für das Verfahren vor den außerordentlichen Kriegsgerichten berufen ist. – Die Schaffung einer besonderen Spitze für die sämtlichen Anklagevertreter der außerordentlichen Kriegsgerichte bei dem RegKom. dürfte auch aus allgemeinen Gründen äußerst erwünscht sein. – Hiernach beehre ich mich im Auftrage des Herrn RK, die Bitte auszusprechen, daß zur Einsetzung eines besonderen Staatsanwalts mit den oben geschilderten Aufgaben umgehend das Weitere veranlaßt werden möge“ (R 43 I/2717, Bl. 142).

Zitierhinweis

Nr. 60 Kabinettsitzung vom 22. April 1920, 16.30 Uhr im Reichstag in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Müller I, bearb. von Martin Vogt, 1971, S. 146–149 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/mu1-D60>